



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2026-720-SI-INTEN

Buenos Aires, Miércoles 1 de Julio de 2026

Referencia: Expediente N° EX-2026-00101811-SI-SDMEYA - Redeterminación de precios de la Licitación Pública N° 17/2014, referente a la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE HIGIENE URBANA PARA EL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

VISTO el artículo 7° inciso g) de la Ley Provincial N° 13.981 (texto según Decreto N° 1314/2022) y su Decreto reglamentario N° 59/2019 (modificatorios y complementarios), los Decretos Nros. 3070/2014, 3835/2014, 4105/2014, 324/2016, 2166/2016, 3205/2016, 3294/2016, 3395/2016, 606/2017, 1229/2017, 2512/2017, 2807/2017, 3104/2017, 999/2018, 2646/2018, 2683/2018, 8/2019, 827/2019, 439/2019, 1271/2019, 2288/2019, 22/2020, 1673/2020, 1866/2020, 811/2021, 1693/2021, 1757/2021, 730/2022, 1353/2022, 1845/2022, 2036/2022, 2130/2022, 2293/2022, 446/2023, 1413/2023, 1659/2023, 1725/2023, 1930/2023, 2124/2023, 2272/2023, 17/2024, 313/2024, 1057/2024, 1682/2024, 1767/2024, 1807/2024, 386/2025, 558/2025, 1507/2025, 1560/2025, 30/2026 y 276/2026, los Expedientes Nros. 15348-2016, 16902-2017, 17916-2018, 16236-2019, 11031-2020, 14524-2021, 14775-2022, 9835-2023, 16106-2023, 12653-2014 (Cuerpos 0 a 11 y sus Alcances 1 a 45), EX-2025-00036628-SI-SDMEYA; EX-2025-00111497-SI-SDMEYA, EX-2025-00283957-SI-DGCOMP, EX-2025-00182651-SI-SDMEYA, EX-2025-00300685-SI-SDMEYA y EX-2026-00101811-SI-SDMEYA; y

Considerando:

Que por Decreto N° 3070/2014, se realizó el llamado a la Licitación Pública N° 17/2014 para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE HIGIENE URBANA PARA EL PARTIDO DE SAN ISIDRO”;

Que, posteriormente, por Decreto N° 3835/2014, rectificado por Decreto N° 4105/2014, se dispuso la adjudicación de la referida licitación a BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. – U.T.E. (C.U.I.T. N° 30-69724712-9), por un importe mensual de Pesos Tres Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Trece con Diecisiete Centavos (\$3.938.613,17.-) IVA incluido;

Que mediante el Decreto N° 606/2017, se aprobó el acuerdo suscripto con las contratistas mediante el cual se dispuso la utilización de los índices publicados por la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (FADEEAC) para la determinación del gatillo establecido en el punto 5.1.2. del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 17/2014, el cual establece que:

“El precio de la contratación es fijo e invariable y no admite el reconocimiento de mayores costos, salvo que alguna de las partes acredite que su prestación se ha tornado excesivamente onerosa.

Se considerará que la prestación se ha tornado excesivamente onerosa cuando se encuentre debidamente acreditado el desequilibrio en las prestaciones contractuales.

En tal sentido y para que sea viable la adopción de la metodología prevista en este artículo, resulta imprescindible que las distorsiones que se produzcan resulten significativas, es decir que posean una especial importancia.

Dicha circunstancia sólo se tendrá por concretada cuando las distorsiones operadas determinen que los precios de los ítems que conforman la estructura de costos estimada, cuya incidencia y parámetros de variación se detallan a continuación superen, en conjunto, el seis por ciento (6%)...”;

Que por Decreto N° 1507/2025 (Expediente N° EX-2025-00283957-SI-DGCOMP), se prorrogó el servicio contratado hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, o hasta la adjudicación del proceso que resulte en su reemplazo, lo que ocurra primero;

Que durante la ejecución del contrato se autorizaron reconocimientos de mayores costos a BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. – U.T.E., siendo el último de ellos el otorgado mediante Decreto N° 276/2026 (Expediente N° EX-2025-00300685-SI-SDMEYA), para las prestaciones devengadas y a devengarse a partir del 1° de noviembre de 2025, estableciéndose los nuevos valores detallados en el Anexo VIII del IF-2026-00078758-SI-JGAB;

Que con fecha 6 de marzo de 2026, mediante el Expediente N° EX-2026-00101811-SI-SDMEYA, las prestatarias solicitaron una nueva redeterminación de los valores contractuales en función del incremento de los costos de los insumos principales de su prestación, lo que ha producido un desequilibrio en la ecuación económico- financiera para la misma, evidenciándose tal situación en el análisis económico efectuado por la Comisión Asesora Permanente de Licitaciones Públicas en su informe IF-2026-00208450-SI-JGAB, de fecha 8 de junio del corriente año;

Que la citada Comisión ha expresado en reiteradas oportunidades que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y, luego, considerar en qué medida dichos incrementos pueden afectar seriamente la ecuación económico-financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se advierte la necesidad de preservar el citado equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la integridad patrimonial de las prestatarias y, consecuentemente, los servicios prestados;

Que la Comisión se ha expedido sobre la presentación realizada, recomendando, en forma unánime, autorizar un reconocimiento de mayores costos por incremento de los insumos principales de la prestación del que resultan los nuevos valores del servicio detallados en el Anexo VIII del IF-2026-00208453-SI-JGAB, aplicables a las prestaciones devengadas y a devengarse a partir del 1° de febrero de 2026, como así también a todas las ampliaciones y prórrogas que se autoricen para el contrato, previa integración de la garantía correspondiente por parte de las prestatarias;

Que las contratistas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. – U.T.E. (C.U.I.T. N° 30-69724712-9), deberán renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Expediente N° EX-2026-00101811-SI-SDMEYA y hasta la finalización del contrato respectivo;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos a las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. – U.T.E. (C.U.I.T. N° 30-69724712-9), prestatarias de la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE HIGIENE URBANA PARA EL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 17/2014), por incremento de los insumos principales de su servicio, estableciéndose los nuevos valores del servicio detallados en el Anexo VIII del IF-2026-00208453-SI-JGAB, aplicable a las prestaciones devengadas y a devengarse a partir del 1° de febrero de 2026. El presente reconocimiento será de aplicación a todas las ampliaciones y prórrogas que se autoricen para el contrato, previa integración de la garantía correspondiente por parte de las prestatarias.-

ARTÍCULO 2°.- Las contratistas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. – U.T.E. (C.U.I.T. N° 30-69724712-9), con la notificación del presente, renuncian a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores reconocidos por el presente y hasta la finalización del contrato respectivo.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2026.07.01 16:12:19 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2026.07.01 16:32:41 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefa de Gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.07.01 16:39:24 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by GDE - Municipalidad de San
Isidro
Date: 2026.07.01 16:39:26 -03:00